

# Voorwaarden v3.05

---

Status in Notion: Draft. Tekst letterlijk overgenomen van de Notion-pagina. De vet gemarkeerde passages zijn de wijzigingen ten opzichte van v3.04, zoals ze op die pagina staan gemarkeerd.

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de diensten, waaronder de Software-as-a-Service dienst BrightCat, van Brightmotive Services bv, hierna: Brightmotive, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 71910956.

## Artikel 1 — Gebruiksregels

1.1 Het is verboden om de diensten van Brightmotive te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving.

1.2 Indien u toegang heeft ontvangen tot één van de diensten of systemen van Brightmotive via een gebruikersnaam en wachtwoord dan dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Brightmotive mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen.

1.3 Misbruik of mogelijk misbruik van uw account of afgenomen diensten dient direct schriftelijk bij Brightmotive gemeld te worden.

**1.4 Persoonsgegevens verwerkt Brightmotive uitsluitend als verwerker in uw opdracht, conform de verwerkersovereenkomst die als annex bij de overeenkomst wordt gesloten.**

1.5 Indien naar het oordeel van Brightmotive hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de dienstverlening van Brightmotive en/of derden, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van (persoons)gegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Brightmotive gerechtigd zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. De kosten hiervan komen voor uw rekening.

1.6 Indien Brightmotive constateert dat u de voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag Brightmotive zonder nadere aankondiging of ingebrekestelling ingrijpen om de overtreding te beëindigen. De kosten hiervan komen voor uw rekening.

1.7 Brightmotive kan alle schade als gevolg van uw overtreding van één of meerdere voorwaarden op u verhalen. U vrijwaart Brightmotive voor alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van uw overtreding van één of meerdere voorwaarden.

## Artikel 2 — Beschikbaarheid en onderhoud

2.1 Brightmotive zal zich inspannen om een optimale beschikbaarheid en een snelle responstijd van de systemen te realiseren alsmede dat de systemen zoveel mogelijk vrij van fouten, gebreken en virussen zijn. Specifieke afspraken kunnen worden vastgelegd in een aparte Service Level Agreement.

2.2 Voor het gebruik van de diensten en de beschikbaarheid en responsetijd van de systemen is Brightmotive afhankelijk van webservices en/of data die u of derden beschikbaar dienen te stellen en/of webservices en/of data van leveranciers of andere externe partijen, bijvoorbeeld webservices of data van ERP systemen, TecDoc, Teccom, TecRMI, RDW, HaynesPro, RDC, A2SP, VWE, etc. Iedere aansprakelijkheid van Brightmotive als gevolg van het niet-beschikbaar zijn van deze webservices en/of data is uitgesloten. U vrijwaart Brightmotive voor het ieder onrechtmatig gebruik van deze webservices en/of data.

2.3 Zo vaak als Brightmotive nodig acht, worden verbeteringen en andere aanpassingen in de functionaliteit van diensten en systemen doorgevoerd. Brightmotive heeft steeds het recht om de functionaliteit van de systemen te wijzigen. Bij het doorvoeren van onderhoud en aanpassingen wordt de beschikbaarheid van de systemen zo min mogelijk beperkt.

## Artikel 3 — Intellectueel eigendom en data

3.1 Alle diensten, waaronder BrightCat, en alle bijbehorende software en data van Brightmotive zijn (het intellectuele) eigendom van Brightmotive en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan deze diensten, software en data van Brightmotive en haar licentiegevers op enigerlei wijze te kopiëren of na te maken, **in de ruimste zin, waaronder begrepen functionele nabootsing of het overnemen van keuzes of elementen, ongeacht of deze keuzes of elementen door enig intellectueel eigendomsrecht worden beschermd**. Het is tevens niet toegestaan de diensten, software en data van Brightmotive en haar licentiegevers, of kopieën, **nagemaakte of vervalste versies** daarvan, te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Brightmotive dan wel deze diensten, software en data op een zodanige wijze te gebruiken waardoor de belangen van Brightmotive en haar licentiegevers kunnen worden geschaad.

3.2 Brightmotive garandeert niet de juistheid en volledigheid van de data en iedere aansprakelijkheid van Brightmotive is uitgesloten. **Brightmotive heeft het recht om data die door of namens u wordt ingevoerd of beschikbaar gesteld, of die door uw gebruik van de diensten ontstaat, te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst en, in niet tot u of uw klanten herleidbare vorm, voor de verbetering en ontwikkeling van de diensten; u staat ervoor in dat u daartoe gerechtigd bent.**

3.3 U mag de diensten en systemen alleen gebruiken voor het doel dat met u is overeengekomen en alleen voor uw eigen organisatie(s) aan wie het gebruiksrecht is verleend. Voor zover nodig verstrekt Brightmotive aan u een niet-exclusief en niet-overdraagbaar

gebruiksrecht op de diensten en systemen. U mag de diensten en systemen niet wijzigen, kopiëren, verkopen, bezwaren, verhuren of op andere wijze aan derden in gebruik geven, dan wel op andere wijze gebruiken als gevolg waarvan de intellectuele eigendomsrechten van Brightmotive worden aangetast of haar belangen worden geschaad.

#### Artikel 4 — Vergoeding voor de dienst

4.1 Voor het gebruik van de diensten bent u een vergoeding verschuldigd. Als de dienst een vaste maandelijkse vergoeding heeft, dient deze steeds per kwartaal vooraf te worden voldaan. Als de dienst een dynamische gebruiksvergoeding heeft, **wordt deze per maand achteraf gefactureerd. De betalingstermijn is steeds 14 dagen na de factuurdatum.**

4.2 De vergoeding voor het gebruik van BrightCat kan gebaseerd zijn op de totale omzet over het meest recente volledige kalenderjaar van uw organisatie(s) die BrightCat gaan gebruiken en de gebruiksvergoedingentabel of gebruiksvergoeding promillage die aan u is verstrekt. **Onder omzet wordt verstaan de totale netto-omzet (artikel 2 lid 5 van Richtlijn 2013/34/EU) exclusief btw van deze organisatie(s), ongeacht of deze omzet is behaald met gebruikmaking van de diensten. Omzet die feitelijk vanuit de organisatie(s) wordt gerealiseerd telt ook mee als een ander factureert; bij gebruik mede voor een andere organisatie telt, onverminderd artikel 3.3, ook haar omzet mee; onderlinge omzet telt niet mee.** Na het sluiten van de overeenkomst verstrekt u steeds, op eerste verzoek of, indien de omzet tot een andere vergoeding zou kunnen leiden op eigen initiatief, een overzicht van de omzet van het voorgaande kalenderjaar. Brightmotive heeft het recht om aan de hand van die omzet de gebruiksvergoeding, voor het jaar opvolgend aan dat kalenderjaar waar de omzet betrekking op heeft, aan te passen.

**4.3 Bij uitbreiding van het gebruik door een overname (aandelen, onderneming of activa), fusie of vergelijkbare transactie meldt u dit binnen 30 dagen schriftelijk aan Brightmotive. De meest recente jaaromzet van de overgenomen onderneming of activa telt direct mee in de omzet; vanaf het eerstvolgende kalenderjaar geldt de gecombineerde volledige jaaromzet van al uw organisatie(s), ongeacht de overnamedatum.**

4.4 Op eerste verzoek van Brightmotive verstrekt u een verklaring van uw accountant dat de door u verstrekte omzetgegevens juist zijn. Daarnaast heeft Brightmotive steeds het recht uw administratie te (laten) onderzoeken om de juistheid van de omzetgegevens te controleren. U zal op eerste verzoek volledige medewerking aan een dergelijk onderzoek verlenen. Dit kan steekproefsgewijs gebeuren.

4.5 Indien blijkt dat de omzet meer dan 10% afwijkt van de eerder gerapporteerde omzet dan heeft Brightmotive altijd het recht om dit met terugwerkende kracht te corrigeren. In het geval dat de omzet te laag blijkt te zijn heeft Brightmotive het recht om een opslag van 25% over de met terugwerkende kracht in rekening te brengen bedragen te rekenen. **Een niet of niet tijdig gemelde uitbreiding als bedoeld in artikel 4.3 geldt als te laag gerapporteerde omzet.**

4.6 Brightmotive heeft het recht de door u verschuldigde vergoeding na verloop van elk kalenderjaar te indexeren.

4.7 Indien u niet aan uw verplichtingen voldoet, heeft Brightmotive het recht haar dienstverlening op te schorten, dit ontslaat u niet van uw verplichting tot betaling van de overeengekomen vergoedingen.

## **Artikel 5 — Aansprakelijkheid**

5.1 Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Brightmotive beperkt tot het bedrag dat u aan Brightmotive verschuldigd bent en heeft betaald in de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schade toebrengende gebeurtenis.

5.2 Brightmotive is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde omzet en/of winst, gemiste besparingen, verlies of verminking van data en schade door bedrijfsstagnatie.

5.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking of nadat u de schade had kunnen ontdekken, schriftelijk bij Brightmotive meldt.

5.4 In geval van overmacht is Brightmotive nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet of de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, buitenlandse of binnenlandse onlusten, pandemieën, virussen, hacks en andere onrechtmatige inbreuken, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, gebrek aan personele capaciteit, brand en overstroming.

## **Artikel 6 — Duur en opzegging**

6.1 De overeenkomst gaat in zodra deze door beide partijen is ondertekend, of op de overeengekomen startdatum, en heeft een looptijd van twee jaar.

6.2 Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met steeds een periode die gelijk is aan de duur van de eerste looptijd. Partijen kunnen steeds tegen het einde van iedere periode de overeenkomst schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van drie maanden.

6.3 In geval van faillissement van Brightmotive kan iedere partij deze overeenkomst opzeggen. De houdstermaatschappij van Brightmotive kan u een voorstel doen voor voortgezette dienstverlening vanuit een andere maatschappij in het concern.

## **Artikel 7 — Wijzigingen voorwaarden**

7.1 Brightmotive mag onverminderd alle overige rechten deze voorwaarden, gebruiksregels, de vergoeding en betalingstermijn eenzijdig aanpassen. De aanpassingen zijn van kracht op het moment van inwerkingtreding zoals dat door Brightmotive is aangekondigd.

7.2 Indien u een bovengenoemde aanpassing niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de aangepaste voorwaarden.

7.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Brightmotive schriftelijk zijn aanvaard.

## **Artikel 8 — Overige bepalingen**

8.1 Op alle diensten van Brightmotive is Nederlands recht van toepassing. Alle overige wet- en regelgeving waaronder het Weens koopverdrag zijn uitgesloten.

8.2 Alle geschillen tussen Brightmotive en u zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waarin Brightmotive gevestigd is.

8.3 Eventuele overeengekomen termijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij anders overeengekomen en met uitzondering van betalingstermijnen.

8.4 Indien een bepaling in deze voorwaarden eist dat een mededeling "schriftelijk" moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail wordt verricht.

8.5 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Brightmotive wordt geacht juist te zijn, behoudens tegenbewijs.

8.6 Brightmotive is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit overeenkomsten met u over te dragen aan een derde. U geeft hiervoor nu alvast uw onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming.

8.7 Indien een bepaling in deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.